**Оригинал**

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**
**КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ ОТ НАХОДИЩЕ „ГРАДЕЦ", УЧАСТЪЦИ „ЮЖЕН" И „ГРАДИЩЕ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГРАДЕЦ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 23 НОЕМВРИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД, ГР. СОФИЯ**

Днес, 21 ви март .....2023 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 82 на Министерския съвет от 30 януари 2023 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Градец", участъци „Южен" и „Градище", разположено в землището на с. Градец, община Костинброд, Софийска област, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор;

- чл. 7 и чл. 52 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Градец", участъци „Южен" и „Градище", разположено в землището на с. Градец, община Костинброд, Софийска област („Договора"), между

**СТРАНИТЕ**

**1. Министерският съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката РОСЕН ХРИСТОВ**,

**2. „Пътища и съоръжения" ЕАД,** вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121559474, със седалище и адрес на управление гр. София п. к. 1619, район „Витоша", ул. „Евлия Челеби" № 58, представлявано заедно от Недялко Велков – изпълнителен директор и Стамен Македонски - прокурист, и

**3. „Инерт груп комерс" ЕООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203513259, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1616, район Витоша, бул. „Александър С. Пушкин" № 84, вх. А, ет. 2, ап. 4, представлявано от Светла Манолева - управител,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**Чл. 1.** „Пътища и съоръжения" ЕАД, гр. София, прехвърля на „Инерт груп комерс" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 651 на Министерския съвет от 31 август 2011 г. и сключения на 23 ноември 2011 г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни

материали – варовици, от находище „Градец", участъци „Южен" и „Градище", разположено в землището на с. Градец, община Костинброд, Софийска област.

**Чл. 2. (1)** „Инерт груп комерс" ЕООД, гр. София, приема да замести изцяло „Пътища и съоръжения" ЕАД, гр. София, в правата и задълженията му, произтичащи от Решение № 651 на Министерския съвет от 31 август 2011 г. и сключения на 23 ноември 2011 г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Градец", участъци „Южен" и „Градище", разположено в землището на с. Градец, община Костинброд, Софийска област.

**(2)** „Инерт груп комерс" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Пътища и съоръжения" ЕАД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

**Чл. 3. (1)** В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Инерт груп комерс" ЕООД, гр. София, се задължава да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 26, ал. 2 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2023 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2024 г.

**(2)** Концедентът връща на „Пътища и съоръжения" ЕАД, гр. София, оригинала на предоставената банкова гаранция за 2023 г. в 30-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

**(3)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено, изпълнение на задължението по ал. 1 „Инерт груп комерс" ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на гаранцията, но не повече от нейната стойност.

**Чл. 4. (1)** В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Инерт груп комерс" ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 26 от Договора.

**(2)** В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер на 76 861,32 (седемдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и един лева и тридесет и две стотинки) лева, внесени от „Пътища и съоръжения" ЕАД, гр. София,

по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

**(3)** При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Инерт груп комерс" ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 76 861,32 (седемдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и един лева и тридесет и две стотинки) лева, съответстваща на сумата, внесена от „Пътища и съоръжения" ЕАД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

**(4)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и 3 „Инерт груп комерс" ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на вноската по доверителната сметка, но не повече от нейната стойност.

**Чл. 5. Член 9, ал. 2 от Договора се изменя така:**

**1.** в т. 6, изр. първо думите „до 31 януари на съответната година" се заменят с „в срок до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът";

**2.** в т. 7, изр. първо думите „до 31 януари на съответната година" се заменят с „в срок до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът";

**3. точка 23 се изменя така:**

„23. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по чл. 2 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство;"

**Чл. 6. Член 17, ал. 3 от Договора се изменя така:**

„(3) Дейностите по ал. 2 се извършват съгласно изготвен от концесионера и одобрен от министъра на енергетиката план за управление на минните отпадъци, чието съдържание е нормативно установено в чл. 22г, ал. 5 от ЗПБ."

**Чл. 7. Член 22, ал. 1 от Договора се изменя така:**

„**Чл. 22. (1)** Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности".

**Чл. 8. Член 24, ал. 5 от Договора се изменя така:**

„**(5)** Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

**Чл. 9. Член 25 от Договора се изменя така:**

**1. Ал. 1 се изменя така:**

„**Чл. 25. (1)** Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 26, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията."

**2. Ал. 3 се изменя така:**

„**(3)** За всяка следваща година банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

**3. Ал. 4 се изменя така:**

„**(4)** Банковата гаранция по ал. 3 следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари на следващата година."

**4. Ал. 5 се изменя така:**

„**(5)** В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска от обезпечението по чл. 26, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

**5. Ал. 6 се изменя така:**

„**(6)** При усвояване изцяло или на част от банкова гаранция по ал. 3, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в срок до 10 дни от получаване на уведомлението от концедента за усвояването ѝ."

**Чл. 10.** В чл. 26, ал. 2 от Договора се допълва, като след думите „внася ежегодно" се добавя „в срок до 31 януари".

**Чл. 11. Създава се чл. 26а:**

„**Чл. 26а.** При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 9, ал. 2, т. 4, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката по чл. 26, ал. 1, набрана за изтеклия срок на концесията."

**Чл. 12. Член 34 от Договора се изменя и допълва така:**

**1.** Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„**Чл. 34. (1)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава в български лева, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания. Концесионерът дължи лихва в размер на законната лихва за забава и при неизпълнение или забавено изпълнение на задължението за плащане на данък добавена стойност (ДДС) върху концесионното плащане."

**2. Създава се ал. 2:**

„**(2)** В случаите по ал. 1 концедентът уведомява писмено концесионера по реда на чл. 36, ал. 1 за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си."

**Чл. 13. Член 35 от Договора се изменя и допълва така:**

**1.** в ал. 1 думите „с размер 0,5 на сто на ден от минималното годишно концесионно плащане, но не повече от 10 на сто от минималното годишно концесионно плащане" се заменят с „в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение."

**2. Ал. 4 се изменя така:**

„**(4)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 25, ал. 1, 3, 4 и 6, по чл. 26, ал. 2 или по чл. 26а, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение."

**3. Ал. 5 се изменя така:**

„**(5)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 25, ал. 6, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията."

**4. Създават се ал. 6, 7 и 8:**

„**(6)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на всяко едно свое задължение по чл. 9, ал. 2, т. 11 и т. 23, както и при нарушаване или неизпълнение на условие за осъществяване на концесията, концесионерът дължи:

1. изпълнение на задължението/условието или съобразяване с условието на концесията, и

2. неустойка в размер 10 на сто от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

**(7)** При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 26, концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 25. Редът за внасяне в доверителната сметка на усвоената сума от банковата гаранция по чл. 25 от страна на министъра на енергетиката, се урежда в договора за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

**(8)** Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

**Чл. 14.** В чл. 36, ал. 1 от Договора думата „работни" се заличава.

**Чл. 15. Член 41 от Договора се изменя така:**

**1.** в ал. 1 след думите „в случаите по" се добавя „чл. 20, изречение първо,";

**2.** в ал. 2 думите „в съответствие с разпоредбите на чл. 78 от Закона за концесиите" се заменят с „в съответствие с действащото към момента на предаването законодателство."

**Чл. 16. Член 46 от Договора се изменя така:**

„**Чл. 46.** Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс или с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

**Чл. 17. Член 47 от Договора се изменя така:**

„**Чл. 47.** Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

**ЗА КОНЦЕДЕНТА:**

Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8

**МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА**
телефон: 02/9263272, 02/9263179;
факс: 02/9263252

**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**

Република България
гр. София, п. к.1616, район Витоша
бул. „Александър С. Пушкин" № 84
вх. А, ет. 2, ап. 4

**„ИНЕРТ ГРУП КОМЕРС" ЕООД**
телефон: 0895 555 156; 0893 333 134
e-mail: office@inertgroup.bg"

**Чл. 18. (1)** Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, думите „министърът/министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с „министърът/министъра на енергетиката", а наименованието „Пътища и съоръжения" ЕАД се заменя с „Инерт груп комерс" ЕООД, гр. София.

**(2)** Навсякъде в Договора думите „Министерството/Министерство на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с „Министерството/Министерство на енергетиката".

Настоящото допълнително споразумение се състои от 7 (седем) страници, изготвено е в три екземпляра – по един за всяка от страните, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Градец", участъци „Южен" и „Градище", разположено в землището на с. Градец, община Костинброд, Софийска област, сключен на 23 ноември 2011г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Пътища и съоръжения" ЕАД, гр. София, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Градец", участъци „Южен" и „Градище", разположено в землището на с. Градец, община Костинброд, Софийска област, сключен на 23 ноември 2011г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Пътища и съоръжения" ЕАД, гр. София, остават непроменени.

**ЗА КОНЦЕДЕНТА**

.....

**РОСЕН ХРИСТОВ**
**МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА**

**ЗА „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД**

.....

**НЕДЯЛКО ВЕЛКОВ**
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

.....

**СТАМЕН МАКЕДОНСКИ**
**ПРОКУРИСТ**

**ЗА „ИНЕРТ ГРУП КОМЕРС" ЕООД**

.....

**СВЕТЛА МАНОЛЕВА**
**УПРАВИТЕЛ**